

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นายบุญ

ศรี บุญมาก

3251/2536

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๘ จำคุก ๖ เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษาแก้เป็นลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๑ จำคุก ๑ เดือน คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ มิได้เพิ่มเติมโทษจำเลย จึงต้องห้ามมิให้จำเลย ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๙

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำอนาจาร นางสุธรรม แสนเมือง ผู้เสียหายโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้เสียหายอยู่ในภาวะ ที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๘

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๘ จำคุก ๖ เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม ประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา ๓๙๑ จำคุก ๑ เดือน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานกระทำ  
อนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยใช้กำลังประทุษร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา ๒๗๘ จำคุก ๖ เดือน แต่ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ฟังว่า การกระทำของจำเลยเป็น  
เพียงใช้กำลังประทุษร้ายยังไม่ถึง ขั้นเป็นความผิดฐานกระทำอนาจาร จึงพิพากษาแก้  
เป็นลงโทษจำเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑ ซึ่งเป็นความผิดที่รวม  
อยู่ใน ฐานความผิดที่โจทก์ฟ้องและศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ ลงโทษจำคุก ๑ เดือน  
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒ มิได้เพิ่มเติมโทษจำเลยตาม ประมวลกฎหมายวิธี  
พิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๙ เมื่อฎีกาของจำเลย อ้างว่า จำเลยมิได้กระทำความ  
ผิดโดยยกเหตุข้อโต้แย้งในปัญหา ข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี  
พิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๙ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(วินัย วิมลเศรษฐ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |